



PUTUSAN

Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINAL**;
Tempat Lahir : Kerinci;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/10 November 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Usman Khalid Nomor 69 RT. 008 RW. 000,
Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai
Bungkal, Kota Sungai Penuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar denda sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Barang Bukti Berupa Dokumen
1.	1 (satu) rangkap asli Dokumen Perencanaan Penyusunan DED Sentra IKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II;
2.	1 (satu) rangkap asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penyusunan DED Sentra IKM Kabupaten Dharmasraya dari Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II;
3	1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Penyusunan DED Sentra IKM Kabupaten Dharmasraya dari Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II;
4.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/149/KPTS-BUP/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Yang Mengelola Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentral KM Logam pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya TA.2019;
5.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 815/23/SEKR/II/2019 Tanpa tanggal Bulan Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya TA.2019;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023



6.	1 (satu) rangkap asli surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPK kepada Bupati Dharmasraya Cq. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Dharmasraya Nomor: 510/35/IND/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Perihal Dokumen Pengadaan;
7.	1 (satu) rangkap asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop. (Tender I);
8.	1 (satu) rangkap asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop. (Tender II);
9.	1 (satu) rangkap asli surat dari Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 020.1/23/ULP/PBJ-2019 tanggal 18 Juni 2019 Perihal Penyampaian Gagal Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK);
10.	1 (satu) rangkap asli surat dari Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 020.1/27/ULP/PBJ-2019 tanggal 26 Juni 2019 Perihal Penyampaian Gagal Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK);
11.	1 (satu) rangkap asli surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPK kepada Bupati Dharmasraya Cq. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Dharmasraya Nomor: 530/206/IND/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019 Perihal Permohonan Pelaksanaan Tender;
12.	1 (satu) rangkap asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam



	(Pendamping DAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop tanpa tanggal bulan Juni 2019. (Tender III);
13.	1 (satu) rangkap asli surat dari Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 020.1/32/ULP/PBJ-2019 tanggal 03 Juli 2019 Perihal Penyampaian Gagal Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK);
14.	1 (satu) rangkap asli surat dari Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 020.1/23/ULP/PBJ-2019 tanggal 04 Juli 2019 Perihal Penyampaian Gagal Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK);
15.	1 (satu) rangkap asli surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPK kepada Bupati Dharmasraya Cq. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Dharmasraya Nomor: 510/45/IND/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Permohonan Dievaluasi Penunjukan Langsung (PL) Terhadap CV. Maringgerang Anging Mamiri;
16.	1 (satu) rangkap asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop. (Penunjukan Langsung);
17.	1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Sarana Sentra IKM Kabupaten Dharmasraya TA.2019 senilai Rp6.467.807.128,20 (enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus dua puluh delapan koma dua puluh sen);
18.	1 (satu) rangkap asli surat dari Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Nomor: 020.1/51/ULP/ PBJ-2019 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18 Juli 2019 Perihal Penyampaian Hasil Proses Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Produksi (DAK);
19.	1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Nomor: 530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/ DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp6.299.500.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
20.	1 (satu) rangkap asli RKS dan Gambar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) TA. 2019 Nomor: 530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp6.299.500.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
21.	1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) TA. 2019 Nomor: 530/08-e-PL/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp99.100.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
22.	1 (satu) rangkap asli Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK), Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana IKM Logam (Pendamping DAK), Lokasi Kecamatan Sitiung, Kontraktor Pelaksana CV. Maringgerang Anging Mamiri;
23.	1 (satu) rangkap asli Back Up Data /MC 0 Penyedia Jasa CV. Maringgerang Anging Mamiri, Jln. Selamat Nomor 36A Labuh Baru Timur – Pekanbaru;
24.	1 (satu) rangkap asli Shop Drawing Penyedia Jasa CV. Maringgerang Anging Mamiri, Jln. Selamat Nomor 36A Labuh Baru Timur – Pekanbaru;
25.	1 (satu) rangkap asli As Built Drawing Penyedia Jasa CV. Maringgerang Anging Mamiri, Jln. Selamat Nomor 36A Labuh Baru Timur – Pekanbaru;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



26.	1 (satu) rangkap asli Final Quantity Penyedia Jasa CV. Maringgerang Anging Mamiri, Jln. Selamat Nomor 36A Labuh Baru Timur – Pekanbaru;
27.	1 (satu) rangkap asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK), Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana IKM Logam (Pendamping DAK), Lokasi Kecamatan Sitiung, Kontraktor Pelaksana CV. Maringgerang Anging Mamiri;
28.	1 (satu) rangkap asli Foto Dokumentasi Minggu Ke XVI s/d Minggu Ke XX tanggal 28 Oktober s/d 30 November 2019, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana IKM Logam (Pendamping DAK), Lokasi Kecamatan Sitiung, Kontraktor Pelaksana CV. Maringgerang Anging Mamiri;
29.	1 (satu) rangkap asli Foto Dokumentasi Pekerjaan 100% Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana IKM Logam (Pendamping DAK), Lokasi Kecamatan Sitiung, Kontraktor Pelaksana CV. Maringgerang Anging Mamiri;
30.	1 (satu) rangkap asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tanggal 18 September 2019;
31.	1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHP) Nomor: 530/16/BAPHP/IKM/PL/KPA-DISKUMPERDAG/APBD-DAK/ 2019 tanggal 30 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) TA.2019 oleh Konsultan Pengawas CV. Diastri Consultant;
32.	1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 08/BASTP-GED.PRO/PWS/DISKUMPERDAG/2019 tanggal 30 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) TA.2019 oleh Konsultan Pengawas CV. Diastri Consultant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 189/040/KUMPERDAG/IX/2019 Tanpa tanggal Bulan September 2019 Pengangkatan Panitia pemeriksa Hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Perindustrian di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
34.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 815/436/ KUMPERDAG/2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Penetapan Tenaga Teknis/Asisten Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya TA.2019;
35.	1 (satu) rangkap asli Surat dari CV. Maringgerang Anging Mamiri kepada pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Kabupaten Dharmasraya Nomor: 13/PP-MAM/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 Tentang Permohonan Pergantian Personil;
36.	1 (satu) rangkap asli Monthly Certificate/MC 01 periode 19 Juli 2019- 28 Juli 2019 Nomor Kontrak : 530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam Kecamatan Sitiung TA. 2019;
37.	1 (satu) rangkap asli Monthly Certificate/MC 02 Periode 29 Juli 2019 - 25 Agustus 2019 Nomor Kontrak: 530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam Kecamatan Sitiung TA. 2019;
38.	1 (satu) rangkap asli Monthly Certificate/MC 03 Periode 26 Agustus 2019 - 29 September 2019 Nomor Kontrak : 530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam Kecamatan Sitiung TA. 2019;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



39.	1 (satu) rangkap asli Monthly Certificate/MC 04 Periode 30 September 2019 - 27 Oktober 2019 Nomor Kontrak : 530/06-e-TENDER/ADD1/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam Kecamatan Sitiung TA. 2019;
40.	1 (satu) rangkap asli Surat dari Kepala Dinas kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Nomor:530/348/KUMPERDAG/X/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Permohonan Personil sebagai Asisten PPK;
41.	1 (satu) rangkap asli Surat dari Kepala Dinas kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Nomor : 600/892/DPU-PR/DR/XII-2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penugasan Personil Sebagai Tenaga Teknis;
42.	1 (satu) rangkap asli Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : PS. 1144.1012.2020.04.00.12 dan Nilai Bond : Rp314.975.000,00 (tiga ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
43.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 815/038/Kumperdag/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 Tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya TA.2019;
44.	1 (satu) rangkap asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke XVI s/d Minggu ke XX tanggal 28 Oktober 2019 s/d 30 November 2019 Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK) Lokasi Kecamatan Sitiung;
45.	1 (satu) rangkap asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke XXI s/d Minggu ke XXIV tanggal 02 Desember 2019 s/d 08 Desember 2019 Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Kegiatan



	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK) Lokasi Kecamatan Sitiung;
46.	1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung Atas Nama Elsy Oktavia Dengan Nomor Rekening: 14030210013035 periode 01/06/2019 s/d 31/12/2019 dan periode 01/01/2020 s/d 30/09/2020;
47.	1 (satu) rangkap asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tanggal 29 Desember 2018;
48.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/3/KPTS-BUP/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya TA.2019;
49.	1 (satu) rangkap asli Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
50.	1 (satu) rangkap Pencairan Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor:530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 beserta kelengkapannya, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 Juli 2019; b. 1 (satu) lembar asli Lembaran Pengujian SPM Nomor: 02608; c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 062/SPM-BJ/2.11.01/2019 tanggal 29 Juli 2019; d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 29 Juli 2019; e. 2 (dua) lembar asli Formulir Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 29 Juli 2019;



- f. 1 (satu) lembar asli surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: 062/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 29 Juli 2019;
- g. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 29 Juli 2019;
- h. 1 (satu) lembar asli ringkasan kegiatan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: 062/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 29 Juli 2019;
- i. 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: 062/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 29 Juli 2019;
- j. 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor SPM: 062/SPM-BJ/2.11.01/2019 tanggal 29 Juli 2019;
- k. 1 (satu) lembar rincian kontrak tanggal 29 Juli 2019;
- l. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran pencairan uang muka 20% pekerjaan pembangunan gedung produksi (DAK) berdasarkan nomor kontrak 530/06-e-TENDER/SPK/APBD DAK/DISKUMPERDAG/VII/ 2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai Rp1.259.900.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus ribu rupiah);
- m. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran dengan Nomor SPM:062/SPM-BJ/2.11.01/2019 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRING;
- n. 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembayaran uang muka 20% dengan Nomor: 23/CV.MAM/Perm.UM/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRING;
- o. 1 (satu) lembar asli rincian kegunaan uang muka pembangunan gedung produksi (DAK) tanggal 24 Juli 2019 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRING;
- p. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi pekerjaan pembangunan gedung produksi (DAK);



	q. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro bank nagari cabang pulau punjung Dharmasraya atas nama CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRING dengan Nomor Rekening: 25000103007493 tanggal 30 Juli 2019; r. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir jaminan uang muka tanggal 19 Juli 2019; s. 2 (dua) lembar surat keterangan / referensi Bank dengan nomor : SR/014/PB/CL/07-2019 tanggal 23 Juli 2019; t. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRING; u. 2 (dua) lembar asli bukti surat tanda setoran Hibah Pihak Ketiga (CV.MARINGGERANG ANGING MAMIRING) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung produksi (DAK) pada dinas koperasi UKM dan perdagangan tahun anggaran 2019 dengan jumlah nilai Rp4.166.260,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah); v. 1 (satu) lembar asli slip aplikasi kiriman uang Bank Nagari sebesar Rp4.166.260,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah) Nomor Rekening 14030101000754 nama penyeter CV. Maringgerang Anging Mandiri tanggal 29 Juli 2019;
51.	1 (satu) rangkap asli Pembayaran Termyn 26,432% Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor: 530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 beserta kelengkapannya, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar Fotokopi surat perintah pencairan dana tanggal 11 November 2019; b. 1 (satu) lembar asli pengujian SPM nomor 04289; c. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM : 099/SPM-BJ/2.11.01/2019 tanggal 5 November 2019 oleh kuasa anggaran Elsy Oktavia, ST, MM;



- d. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas nama Elsy Oktavia, St, MM tanggal 5 November 2019;
- e. 2 (dua) lembar asli Formulir Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 5 November 2019 atas nama : SOGEDIYANTO, SE;
- f. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 099/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 5 November 2019;
- g. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 5 November 2019;
- h. 1 (satu) lembar asli ringkasan kegiatan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 099/SPP.BJ/2.11.01/2019;
- i. 1 (satu) lembar asli ringkasan SPD surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 099/SPP.BJ/2.11.01/2019 tanggal 5 November 2019;
- j. 1 (satu) lembar asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 099/SPP.BJ/2.11.01/2019 tanggal 5 November 2019;
- k. 1 (satu) lembar asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor SPM : 099/SPM.BJ/2.11.01/2019 tanggal 5 November 2019;
- l. 1 (satu) lembar asli rincian kontrak tanggal 5 November 2019;
- m. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran Nomor SPM : 099/SPM-BJ/2.11.01/2019 oleh CV.MARINGGERANG ANGING MAMIRI;
- n. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran Termyn 26,432% pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Nomor Kontrak: 530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK-



	DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai Rp1.248.812.880,00 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); o. 1 (satu) rangkap asli Monthly Certificate TE/MC 04 Nomor. Kontrak: 530/06-e-TENDER/ADD1/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019; p. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHP) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendampingan DAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Nomor Kontrak : 530/05-eTENDER/SPK/APBD-DAK/ DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019; q. 1 (satu) lembar asli slip aplikasi kiriman uang Bank Nagari sebesar Rp4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nomor Rekening 14030101000754 nama penyetor CV.Maringgerang Anging Mandiri tanggal 7 November 2019; r. 2 (dua) lembar asli surat tanda setoran Pihak Ketiga CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan T.A 2019 tanggal 7 November 2019; s. 1 (satu) rangkap asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK); t. 6 (enam) lembar asli cetakan kode billing Pembayaran Pendahuluan SKP oleh Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak atas nama CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI tahun 2019;
52.	1 (satu) rangkap asli Pembayaran Termyn 60,432% Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor: 530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 beserta kelengkapannya, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar Fotokopi surat perintah pencairan dana tanggal 11 Desember 2019;



- b. 1 (satu) lembar asli pengujian SPM nomor 04852;
- c. 2 (dua) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS)
Nomor SPM : 111/SPM-BJ/2.11.01/2019 tanggal 5 Desember
2019 oleh kuasa anggaran Elsy Oktavia, ST, MM;
- d. 1 (satu) lembar asli slip aplikasi setoran Nomor rekening
14030101000734 oleh CV. MARINGGERANG ANGING
MAMIRI dengan nilai Rp5.365.000,00 (lima juta tiga ratus enam
puluh lima ribu rupiah);
- e. 2 (dua) lembar asli surat tanda setoran bank nagari dengan
rincian Hibah Pihak Ketiga (CV. MARINGGERANG ANGING
MAMIRI) atas pekerjaan pembangunan Gedung produksi (DAK)
Tahun 2019;
- f. 6 (enam) lembar asli Pemungut Bend APBN oleh Kementerian
Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak atas nama CV.
MARINGGERANG ANGING MAMIRI tahun 2019;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan / referensi Bank Nomor
: 819/II/E/2019 tanggal 08 Agustus 2019;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi rekening Koran giro oleh PT. BANK Riau
Cabang Utama Pekanbaru kepada CV. MARINGGERANG
ANGING MAMIRI;
- i. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran / kuasa pengguna anggaran atas nama Elsy Oktavia,
ST, MM tanggal 3 Desember 2019;
- j. 2 (dua) lembar formulir penelitian kelengkapan Dokumen SPP
tanggal 03 Desember 2019 oleh SUGEDIYANTO, SE;
- k. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran langsung
barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor
111/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 3 Desember 2019;
- l. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal
3 Desember 2019;
- m. 1 (satu) lembar asli ringkasan kegiatan surat permintaan
pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN



	JASA) Nomor 111/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 3 Desember 2019; n. 1 (satu) lembar asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-BJ BARANG DAN JASA) Nomor 111/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 3 Desember 2019; o. 1 (satu) lembar asli rincian rencana penggunaan dana surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-BJ BARANG DAN JASA) Nomor SPM : 111/SPM-BJ/2.11.01/ 2019 tanggal 3 Desember 2019; p. 1 (satu) lembar asli rincian kontrak Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Nomor 3.06.2.11.01.15 tanggal 29 Desember 2018; q. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran Nomor SPM : 111/SPM-BJ/2.11.01/2019 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI; r. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Termyn 60,432% Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor: 530/06-e-TENDER/ SPK/APBD-DAK/ DISKUMPERDAG /VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai Rp1.605.947.284,00 (satu miliar enam ratus lima juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 3 Desember 2019; s. 1 (satu) lembar asli surat permohonan pemeriksaan lapangan Nomor 10/PPL-MAM/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI; t. 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembayaran Nomor 11/PP-MAM/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI; u. 1 (satu) lembar asli Berita acara pemeriksaan lapangan Nomor 530/08-BAPL/APBD/DISKUMPERDAG/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019;
--	--



	v. 1 (satu) lembar asli berita acara kemajuan pekerjaan Nomor 530/08-BAKP/APBD/DISKUMPERDAG/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019; w. 1 (satu) lembar asli berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor 530/08-BAPP/APBD/DISKUMPERDAG/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019; x. 1 (satu) lembar asli berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor 530/07-BAPL/APBD/DISKUMPERDAG/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019; y. 1 (satu) rangkap asli Monthly Certificate (MC) 5 Periode 29 Oktober 2019 s/d 30 November 2019 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI; z. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan Ke XX Periode 25 November 2019 s/d 30 November 2019 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI; aa. 1 (satu) rangkap asli Foto Dokumentasi minggu ke XVI s/d XX tanggal 28 Oktober 2019 s/d 30 November 2019.
53.	1 (satu) rangkap Pembayaran Termyn 90,318% Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor 530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 beserta kelengkapannya, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar Fotokopi surat perintah pencairan dana tanggal 31 Desember 2019; b. 1 (satu) lembar asli lembar pengujian spm nomor : 05400; c. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Nomor rekening 140301012000754 nama rekening kasda, nama penyetor Abdurrahman jumlah Rp4.311.000,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2019; d. 2 (dua) lembar asli surat tanda setoran uraian rincian obyek hibah pihak ke tiga (CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI) atas pekerjaan pembangunan gedung produksi (DAK) pada dinas



koperasi UKM dan perdagangan tahun anggaran 2019 jumlah Rp4.311.000,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2019;

- e. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM : 121/SPM-BJ/2.11.01/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- f. 4 (empat) lembar asli pembayaran pendahuluan SKP oleh Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak dengan Nilai Rp23.462.602 (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua rupiah);
- g. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran atas nama Elsy Oktavia, ST, MM tanggal 3 Desember 2019;
- h. 2 (dua) lembar formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 31 Desember 2019;
- i. 1 (satu) lembar asli surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 121/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- j. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 31 Desember 2019;
- k. 1 (satu) lembar asli ringkasan kegiatan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 121/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- l. 1 (satu) lembar asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 121/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- m. 1 (satu) lembar asli rincian rencana penggunaan dana surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP LS – BARANG DAN JASA) Nomor SPM : 121/SPM-BJ-2.11.01/2019 tanggal 31 Desember 2019;



	n. 2 (dua) lembar asli rincian kontrak Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Nomor 3.06.2.11.01.15 tanggal 29 Desember 2018; o. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran Nomor SPM : 121/SPM-BJ/2.11.01/2019 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI; p. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Termyn 90,318% Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor:530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai Rp1.290.443.125,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus; q. 1 (satu) rangkap asli surat permohonan pemeriksaan lapangan Nomor 11/PPL-MAM/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI; r. 1 (satu) rangkap asli monthly certificate / MC 06 kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sentra LKM Logam (DAK) pekerjaan pembangunan gedung produksi (DAK) periode 01 Desember-30 Desember 2019; s. 1 (satu) rangkap asli rekapitulasi kemajuan pekerjaan mingguan, minggu ke dua puluh empat (XXIV) tanggal 23 Desember 2019; t. 1 (satu) rangkap fotokopi ADDENDUM KE 2 (DUA) Nomor 530/06-e-TENDER/ADD2/SPK/APBD-DAK/DISKUM PERDAG/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.
54.	1 (satu) rangkap Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor : 530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 beserta kelengkapannya, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar Fotokopi surat perintah pencairan dana tanggal 13 Mei 2020; b. 1 (satu) lembar asli Formulir Pengujian SPM Nomor 01152;



- c. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran tanggal 29 April 2020;
- d. 2 (dua) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 29 April 2020;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 026/SPP-BJ/2.11.01/2020 tanggal 29 April 2020;
- f. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 29 April 2020;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan kegiatan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 026/SPP-BJ/2.11.01/2020 tanggal 29 April 2020;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 026/SPP-BJ/2.11.01/2020 tanggal 29 April 2020;
- i. 1 (satu) lembar asli rincian kontrak Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Nomor 3.06.2.11.01.15 tanggal 29 Desember 2018;
- j. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran Nomor SPM : 026/SPM-BJ/2.11.01/2020 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI;
- k. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor:530/06-e-TENDER/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai Rp894.396.711,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- l. 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembayaran/Termyn 100% Nomor 05/MAM-PBR/IV/2020 tanggal 27 April 2020 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI;



- m. 1 (satu) lembar asli daftar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sentra IKM Logam (Pendamping DAK) tahun 2020 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI;
- n. 1 (satu) lembar asli berita acara denda Nomor 01/BAD/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/IV/2020 tanggal 06 Mei 2020 oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dhamasraya selaku Pengguna Anggaran;
- o. 1 (satu) lembar asli Monthly Certificate / MC 07 Pembangunan Gedung Produksi (DAK) oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI;
- p. 1 (satu) rangkap asli Monthly Certificate / MC 07 pembangunan Gedung Produksi (DAK) tanggal 26 Januari 2020 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi setoran Bank Nagari dengan nilai Rp2.206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda setoran Bank Nagari rincian Galian C pada pekerjaan pembangunan gedung produksi (DAK) dengan nilai Rp2.206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);
- s. 1 (satu) lembar fotokopi slip Nomor Rekening 14020101000754 setoran Bank Nagari dengan nilai Rp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- t. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda setoran Bank Nagari rincian Hibah Pihak Ketiga dengan nilai Rp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- u. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Nagari dengan nilai Rp19.519.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
- v. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda setoran Bank Nagari rincian denda keterlambatan pekerjaan tahun 2020 dengan nilai Rp19.519.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);



	w. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan provisional hand over (PHO) Nomor : 001/BA-PHO/IND/I-2020 tanggal 30 Januari 2020; x. 1 (satu) lembar asli berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 530/01-BAKP/APBD/DISKUMPERDAG/I/2020; y. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHP) Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendampingan DAK); z. 1 (satu) rangkap asli rekomendasi/penyampaian berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 530/PPHP/ Kumperdag/ IV/2020 tanggal 30 April 2020; aa. 1 (satu) lembar asli permohonan serah terima pertama pekerjaan / PHO Nomor 01/PPL_MAM/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI; bb. 1 (satu) rangkap asli rincian pemakaian bahan galian golongan c pembangunan sarana dan prasarana IKM Logam tanggal 29 April 2020 oleh CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI; cc. 1 (satu) lembar fotokopi jaminan pemeliharaan Nomor Bond : PS.1144.1012.2020.04.0012; dd. 1 (satu) rangkap asli foto dokumentasi pekerjaan 100% pekerjaan pembangunan gedung produksi (DAK); ee. 8 (delapan) lembar cetakan kode billing PPH Final Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi dengan nilai Rp16.261.758,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
55.	1 (satu) rangkap Pembayaran Pencairan Uang Muka 30% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor:530/08-e-PL/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/ VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 beserta kelengkapannya, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana tanggal 15 Agustus 2019;



- b. 1 (satu) lembar asli formulir pengujian SPM Nomor 02938;
- c. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM : 071/SPM-BJ/2.11.01/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
- d. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran tanggal 13 Agustus 2019;
- e. 2 (dua) lembar asli formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 13 Agustus 2019;
- f. 1 (satu) lembar asli surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 071/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
- g. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 13 Agustus 2019;
- h. 1 (satu) lembar asli ringkasan kegiatan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 071/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
- i. 1 (satu) lembar asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor . 071/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
- j. 1 (satu) lembar asli rincian rencana penggunaan dana permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor SPM : 071/SPM-BJ/2.11.01/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
- k. 1 (satu) lembar asli rincian kontrak pengawasan pembangunan gedung produksi (DAK) tanggal 13 Agustus 2019;
- l. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran Nomor SPM : 071/SPM-BJ/2.11.01/2019 ;
- m. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pencairan Uang Muka 30% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor 530/08-e-PL/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan



	nilai Rp29.733.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); n. 1 (satu) lembar asli permohonan uang muka 30% Nomor 04/DC/UM-PUG/DISKUMPERDAG/2018 oleh CV. DIASTRI CONSULTANT; o. 1 (satu) lembar asli rincian rencana penggunaan biaya oleh CV. DIASTRI CONSULTANT; p. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir jaminan uang muka Nomor Bond : 109021103081900019 tanggal 6 Agustus 2019.
56.	1 (satu) rangkap Pembayaran Final 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor:530/08-e-PL/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 beserta kelengkapannya, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana tanggal 31 Desember 2019; b. 1 (satu) lembar asli formulir Pengujian SPM; c. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM : 119/SPM-BJ/2.11.01/2019 tanggal 31 Desember 2019; d. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran tanggal 31 Desember 2019; e. 1 (satu) lembar asli formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 31 Desember 2021; f. 1 (satu) lembar asli surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 119/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 31 Desember 2019; g. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 31 Desember 2019; h. 1 (satu) lembar asli ringkasan kegiatan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 119/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023



- i. 1 (satu) lembar asli rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 119/SPP-BJ/2.11.01/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- j. 1 (satu) lembar asli rincian rencana penggunaan dana permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor SPM : 119/SPM-BJ/2.11.01/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- k. 1 (satu) lembar asli rincian kontrak pengawasan pembangunan gedung produksi (DAK) tanggal 31 Desember 2019;
- l. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran Nomor SPM : 119/SPM-BJ/2.11.01/2019;
- m. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Final 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) berdasarkan Kontrak Nomor 530/08-e-PL/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG /VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai Rp69.377.000,00 (enam puluh sembilan juga tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- n. 1 (satu) lembar asli permohonan pembayaran 100% Nomor 10/DC/PWS-DISKUMPERDAG/2019 oleh CV. DIASTRI CONSULTANT;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi rekening Koran giro periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 tanggal 09 April 2018;
- p. 1 (satu) rangkap asli berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (PHP) Nomor : 530/16/BAPHP/IKM/PL/KPA-DISKUMPERDAG/APBD-DAK/2019 tanggal 30 Desember 2019;
- q. 1 (satu) rangkap asli berita acara serah terima pekerjaan Nomor 08/BASTP-GED.Prov/PWS/DISKUMPERDAG/2018 tanggal 30 Desember 2019;
- r. 1 (satu) rangkap asli invoice Nomor Kontrak : 530/08-e-PL/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/VII/2019 Periode : 19 Juli 2019 s/d 30 Desember 2019;



	s. 4 (empat) lembar asli cetakan kode billing oleh kementerian keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak rincian pembayaran final 100% pekerjaan pengawasan pembangunan gedung produksi DAK oleh CV. DIASTRI CONSULTANT dengan nilai Rp2.522.800,00 (dua juta lima ratus puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
57.	1 (satu) lembar asli slip aplikasi kiriman uang Bank Nagari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Mahbub Muzakki kepada Zainal dengan Nomor Rekening 2707871007 tanggal 22 Agustus 2019;
Dikembalikan kepada ELSY OKTAVIA, ST., MM	
58.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/62/KPTS-BUP/2019 tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
59.	1 (satu) rangkap asli surat dari Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pokja Pemilihan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 020/27/UKPBJ/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 Perihal Dokumen Pengadaan;
60.	1 (satu) rangkap asli Daftar Checkliss Kelengkapan Dokumen Pelelangan Jasa Konstruksi konsultasi dan Barang Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Lanjutan) tanggal 2 Mei 2019;
61.	1 (satu) rangkap asli Dokumen Pemilihan Nomor: 27.a/POKJA-PEMILIHAN/UKPBJ/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) TA. 2019;
62.	1 (satu) rangkap asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Kegiatan-kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Nomor: 27.A/BAHP/POKJA-UKPBJ/VI-2019 tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023



63.	1 (satu) rangkap asli Daftar Checkliss Kelengkapan Dokumen Pelelangan Jasa Konstruksi Konsultasi dan Barang Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Lanjutan) tanggal 20 Juni 2019;
64.	1 (satu) rangkap asli surat Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pokja Pemilihan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 020/49/UKPBJ/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 Perihal Permohonan Pelaksanaan Lelang;
65.	1 (satu) rangkap Dokumen Pemilihan Nomor: 49/POKJA-PEMILIHAN/UKPBJ/VI-2019 tanggal 20 Juni 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Kabupaten Dharmasraya TA.2019;
66.	1 (satu) rangkap asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Kegiatan-kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Nomor: 49/BAHP/POKJA-UKPBJ/VII-2019 tanggal 03 Juli 2019;
67.	1 (satu) rangkap asli surat dari Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pokja Pemilihan Kabupaten. Dharmasraya Nomor: 020/56/UKPBJ/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Permohonan Dievaluasi Penunjukan Langsung (PL) Terhadap CV. Maringgerang Anging Mamiri;
68.	1 (satu) rangkap asli 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pemilihan Nomor:62/POKJA-PEMILIHAN/UKPBJ/VII/ 2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) TA. 2019;
69.	1 (satu) rangkap asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) TA.2019 tanggal 18 Juli 2019;
70.	1 (satu) rangkap hasil print Data Rincian Penawaran atas nama CV. Maringgerang Anging Mamiri dari situs LPSE Kabupaten. Dharmasraya Paket Pembangunan Gedung Produksi (DAK);



71.	1 (satu) rangkap hasil print Data Kualifikasi Peserta atas nama CV. Maringgerang Anging Mamiri dari situs LPSE Kabupaten. Dharmasraya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK);
72.	1 (satu) rangkap hasil print dari situs LPSE Kabupaten Dharmasraya Penunjukan Langsung Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) TA.2019;
73.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 821.24/90/BKD-2016 tanggal 29 Desember 2016 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Jabatan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya atas nama Alber Hendri Purwono, ST sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Dharmasraya;
74.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Bupati Dharmasraya Nomor: 815/01/BKPSDM-2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya atas nama Alber Hendri Purwono, ST;
Dikembalikan kepada ALBER HENDRI PURWONO, ST;	
75.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 108053333333 ke rekening Bank BRI atas nama Marjohan dengan Nomor Rekening: 217301005341509 tanggal 18 Mei 2020;
76.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp33.222.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 108053333333 ke rekening Bank BRI atas nama Fufung Oktaria dengan Nomor Rekening: 217301010624502 tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023



77.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> Rekening Koran Rekening Giro atas nama CV. Maringgerang Anging Mamiri di Bank Nagari Cabang Pekanbaru dengan Nomor Rekening: 25000103007493, periode bulan Juli 2019 s/d Agustus 2020;
78.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> Rekening Koran Rekening Giro atas nama CV. Maringgerang Anging Mamiri di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan Nomor Rekening: 101-08-01931, periode bulan Juli 2019 s/d Agustus 2020;
79.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> Rekening Koran atas nama Abdurrahman di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan Nomor Rekening: 1012700199, periode bulan Juli 2019 s/d Agustus 2020;
80.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> Rekening Koran atas nama Abdurrahman di Bank Mandiri Kanca Pekanbaru Nangka dengan Nomor Rekening: 1080533333333, periode bulan Juli 2019 s/d Agustus 2020;
81.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> Rekening Koran atas nama Abdurrahman di Bank Mandiri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Rekening: 1080539393935, periode bulan Juli 2019 s/d Agustus 2020;
82.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> Rekening Koran atas nama CV. Maringgerang Anging Mamiri pada Bank Mandiri Kanca Pekanbaru Nangka Nomor Rekening: 1080017916991, periode bulan Juli 2019 s/d Agustus 2020;
83.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> Rekening Koran atas nama Abdurrahman di Bank Mandiri Cabang Sudirman Atas dengan Nomor Rekening: 1080015900005, periode bulan Juli 2019 s/d Agustus 2020;
84.	1 (satu) lembar asli Bonggol Cek dengan Nomor Cek: QT169851 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 31 Juli 2019;
85.	1 (satu) lembar asli Bonggol Cek dengan Nomor Cek: QT169852 sebesar Rp510.500.000,00 (lima ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.	1 (satu) lembar asli Bonggol Cek dengan Nomor Cek: QT169853 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2019;
87.	1 (satu) lembar asli Bonggol Cek dengan Nomor Cek: QT169854 sebesar Rp1.112.500.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 November 2019;
88.	1 (satu) lembar asli Bonggol Cek dengan Nomor Cek: WN0621931 oleh Abdurrahman sebesar Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 November 2019;
89.	1 (satu) lembar asli Bonggol Cek dengan Nomor Cek: WN0621931 oleh Abdurrahman sebesar Rp824.800.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) tanggal 13 Desember 2019;
90.	1 (satu) lembar asli Bonggol Cek dengan Nomor Cek: WM 0621940 sebesar Rp387.257.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 15 Maret 2020 dari CV. Maringgerang Anging Mamiri di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru Nangka Nomor Rekening: 1010801931 yang ditarik tunai oleh Kamidi;
91.	1 (satu) lembar asli Bonggol Cek Nomor466919 sebesar Rp132.149.430,00 tanggal 31 Desember 2019 dari CV. Maringgerang Anging Mamiri di Bank Mandiri Cabang Pekanbaru Nangka Nomor Rekening: 1080017916991 yang diserahkan kepada Hendra pemilik Toko Utama Karya Pekanbaru;
92.	1 (satu) lembar fotokopi struk pengiriman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Atas Nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080015900005 ke Rekening Bank Mandiri Atas Nama Mahbub KCP MMU Pulau Punjung Muzakki dengan Nomor Rekening: 111-00-1145604-9 tanggal 10 Agustus 2019;
93.	1 (rangkap) fotokopi Kas Kecil ABDR Proyek Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Kabupaten. Dhamasraya TA.2019 tanggal 22.07.2019-15.05.2020;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023



94.	1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pengesahan Bukti Transaksi Keuangan dari pihak Bank Nagari kepada Abdurrahman selaku Direktur CV. Maringgerang Anging Mamiri tanggal 03 Mei 2021, sebagai berikut : a. 1 (satu) lembar fotokopi slip Pengiriman Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening Abdurrahman/CV. Maringgerang Anging Mamiri di Bank Nagari dengan Nomor Rekening: 2500 0103 007493 ke Bank Mandiri atas nama CV. Odink Pratama dengan Nomor Rekening: 1080017875346; b. 1 (satu) lembar fotokopi slip Pengiriman Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Atas Nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 250001082019272 ke Rekening Bank BNI Atas Nama Zainal alamat Sungai Penuh dengan Nomor Rekening: 2707871007 tanggal 01 Agustus 2019; c. 1 (satu) lembar fotokopi slip Pengiriman Uang sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari CV. Maringgerang Anging Mamiri di Bank Nagari dengan Nomor Rekening: 2500 0103 007493 ke rekening atas nama Rickie Agusta tanggal 01 Agustus 2019; d. 1 (satu) lembar fotokopi slip Pengiriman Uang sebesar Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Nagari atas nama Abdurrahman/CV. Maringgerang Anging Mamiri dengan Nomor Rekening: 2500 0103 007493 ke rekening atas nama Erwin Yusnedi dengan Nomor Rekening: 25000210048362 tanggal 01 Agustus 2019;
95.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp61.080.000,00 (enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080533333333 ke rekening Bank BRI Kanca Pekanbaru Sudirman



	atas nama Zulfahmi dengan Nomor Rekening: 017001086531503 tanggal 19 November 2019;
96.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dari rekening Bank Riau Kepri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1012700199 ke rekening Bank Mandiri atas nama Zulfahmi dengan Nomor Rekening: 1080018396078 tanggal 04 Desember 2019;
97.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp613.500.000,00 (enam ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1012700199 ke rekening Bank Mandiri atas nama Zulfahmi dengan Nomor Rekening: 1080018396078 tanggal 14 Desember 2019;
98.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp124.201.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus satu ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080533333333 ke rekening Bank Mandiri atas nama Zulfahmi dengan Nomor Rekening: 1080018396078 tanggal 23 Desember 2019;
99.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp373.950.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080533333333 ke rekening Bank Mandiri atas nama Zulfahmi dengan Nomor Rekening: 1080018396078 tanggal 01 Januari 2020;
100.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp211.390.000,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080533333333 ke rekening Bank Mandiri atas nama Zulfahmi dengan Nomor Rekening: 1080018396078 tanggal 13 Januari 2020;
101.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama



	Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080533333333 ke rekening Bank Mandiri atas nama Erwin Yusnedi dengan Nomor Rekening: 1080012484987 tanggal 08 November 2019;
102.	1 (satu) lembar Fotokopi slip Pengiriman Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening atas nama Erwin Yusnedi ke rekening Bank Nagari atas nama CV. Maringgerang Anging Mamiri dengan Nomor Rekening: 2500 0103 007493 tanggal 14 September 2019;
103.	1 (satu) lembar Fotokopi struk Pengiriman Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Riau Kepri atas nama Erwin Yusnedi ke rekening Bank Mandiri atas nama CV. Maringgerang Anging Mamiri dengan Nomor Rekening: 1080017916991 tanggal 25 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar Fotokopi struk Pengiriman Uang sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Riau Kepri atas nama Erwin Yusnedi ke rekening Bank Mandiri atas nama CV. Maringgerang Anging Mamiri dengan Nomor Rekening: 1080017916991 tanggal 25 Juli 2019;
104.	1 (satu) lembar Fotokopi struk Pengiriman Uang sebesar Rp20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 10800150XXXXX ke rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080015900005 tanggal 25 Juli 2019;
105.	1 (satu) lembar Fotokopi struk Pengiriman Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening Bank Riau Kepri atas nama Erwin Yusnedi ke rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080015900005 tanggal 23 Juli 2019;
106.	1 (satu) lembar Asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp65.879.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023



	Rekening: 1080533333333 ke rekening Bank BRI atas nama Muhammad Zanif dengan Nomor Rekening: 354401030164536 tanggal 18 Mei 2020;
107.	1 (satu) lembar Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 0009.1.05.2019.101 tanggal 21 Agustus 2019 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan Abdurrahman;
108.	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Dokumen dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama kepada CV. Maringerang Anging Mamiri tanggal 16 Maret 2020 Atas Pelunasan Kredit Pertanggal 31 Desember 2019 Perjanjian Kredit Nomor: 0009.1.05.2019.101;
109.	1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Nagari Cabang Pekanbaru atas nama CV. Maringerang Anging Mamiri dengan Nomor Rekening: 25000103007493 periode: 01/07/19 s/d 23/03/2020;
110.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp14.344.000,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080533333333 ke rekening Bank Nagari atas nama Asep Marbun Yusuf dengan Nomor Rekening: 14010210181840 tanggal 18 Mei 2020;
111.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp82.825.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080533333333 ke rekening Bank Mandiri atas nama Syahril dengan Nomor Rekening: 1110010965735 tanggal 18 Mei 2020;
112.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp74.649.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 1080533333333 ke rekening Bank Mandiri atas nama Inggi Novrizal dengan Nomor Rekening: 1110006734848 tanggal 18 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp58.402.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus dua ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 108053333333 ke rekening Bank Mandiri atas nama Alex Rasyidi dengan Nomor Rekening: 1110006239004 tanggal 18 Mei 2020;
114.	1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang sebesar Rp10.620.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdurrahman dengan Nomor Rekening: 108053333333 ke rekening Bank BRI atas nama Rani Tamara dengan Nomor Rekening: 354401026894539 tanggal 18 Mei 2020;
Dikembalikan Abdurrahman SPd., Msi;	
115.	1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan Bulan: I Periode: 19 Juli 2019 s/d 28 Juli 2019 dari Konsultan Pengawas CV. Diastri Consultant kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Sentra IKM Logam Kabupaten Dharmasraya;
116.	1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan Bulan: II Periode: 29 Juli 2019 s/d 25 Agustus 2019 dari Konsultan Pengawas CV. Diastri Consultant kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Sentra IKM Logam Kabupaten Dharmasraya;
117.	1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan Bulan: III Periode: 26 Agustus 2019 s/d 29 September 2019 dari Konsultan Pengawas CV. Diastri Consultant kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Sentra IKM Logam Kabupaten Dharmasraya;
118.	1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan Bulan: IV Periode: 30 September 2019 s/d 27 Oktober 2019 dari Konsultan Pengawas CV. Diastri Consultant kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Sentra IKM Logam Kabupaten Dharmasraya;
119.	1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan Bulan: V Periode: 28 Oktober 2019 s/d 30 November 2019 dari Konsultan Pengawas CV. Diastri Consultant kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Sentra IKM Logam Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120.	1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan Bulan: VI Periode: 1 Desember 2019 s/d 30 Desember 2019 dari Konsultan Pengawas CV. Diastri Consultant kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Sentra IKM Logam Kabupaten Dharmasraya;
121.	1 (satu) rangkap asli Laporan Pendahuluan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya TA.2019 dari CV. Diastri Consultant;
122.	1 (satu) rangkap asli Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya TA.2019 dari CV. Diastri Consultant;
Dikembalikan kepada SYAIFUL, ST;	
123.	1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Mandiri KCP MMU Pulau Punjung Nomor Rekening : 111-00-1145604-9 an Mahbub Muzaki11-6-2019 s/d 31-08-2020;
124.	1 (satu) lembar asli slip setoran tunai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari sdr. Mahbub Muzacky, ST, rekening BNI nomor : 0095362936 ke rekening BNI atas nama Bapak Zainal Abidin dengan Nomor Rekening 2707871007 tanggal 26 Juli 2019 pukul 09:46:17 WIB;
125.	1 (satu) lembar asli slip setoran tunai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari sdr. Mahbub Muzacky, ST, rekening BNI nomor : 0095362936 ke rekening BNI atas nama Bpk Zainal Abidin dengan Nomor Rekening 2707871007 tanggal 26 Juli 2019 pukul 11:28:23 WIB;
126.	1 (satu) lembar asli slip setoran uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari sdr. Mahbub Muzakki ke rekening BRI atas nama Zainal dengan Nomor Rekening 011701001331564 tanggal 13 Mei 2020;



127.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> rekening koran Bank BRI Unit Sungai Dareh Dharmasraya Nomor Rekening 553701008421533 atas nama Mahbub Muzacky periode Juni 2019 s/d 31 Agustus 2020;
Dikembalikan kepada MAHBUB MUZAKKI, ST;	
128.	1 (satu) Bundel Nota Pembelian Bahan Material oleh Erwin Yusnedi ke Lokasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Produksi Tahun Anggaran 2019 pada Satker Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, yakni: • UD. Harapan Baru Rp609.938.670,00; • PT. KaryaManggala Sejahtera Rp12.135.000,00; • UD. Karya Abadi sebesar Rp22.330.000,00; • PT. Jaya Glassindo Abadi Rp132.083.998,00; • PT. Sumber Penikarya Rp31.723.199,00; - TOTAL Rp808.210.867,00;
129.	1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani Atas Nama Erwin Yusnedi Dengan Nomor Rekening: 108-00-1248498-7 periode 01/07/2019 s/d 30/11/2019;
130.	1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani Atas Nama CV. Odink Pratama Dengan Nomor Rekening: 108-00-1787534-6 periode 5/07/2019 s/d 22/01/2020;
131.	1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Nagari Cabang Pekanbaru Atas Nama Erwin Yusnedi Dengan Nomor Rekening: 25000210048362 periode 01/06/2019 s/d 31/08/2020;
Dikembalikan kepada ERWIN YUSNEDI;	
132.	2 (dua) Lembar Asli Poto Dokumentasi Plat Baja Size WF150X75X12M Grade BJP41, Pro-duksi PT. Lautan Steel Indonesia;
Dikembalikan kepada SYAIFUL, ST;	
133.	1 (satu) rangkap <i>Screenshot</i> WA antara ELSY OKTAVIA (081363376641) dengan Da Ai Pelaksana Workshop (081275909622);



134.	1 (satu) rangkap <i>Screenshot</i> WA antara ELSY OKTAVIA (081363376641) dengan Desten Kontraktor;
135.	1 (satu) rangkap <i>Screenshot</i> WA antara ELSY OKTAVIA (081363376641) dengan Pak Adlisman (081363492685);
136.	1 (satu) rangkap <i>Screenshot</i> WA antara ELSY OKTAVIA (081363376641) dengan Iwan Zamrud (0811660488);
137.	1 (satu) rangkap <i>Screenshot</i> WA antara ELSY OKTAVIA (081363376641) dengan Buk Harun Zainal (081388888170);
138.	1 (satu) rangkap <i>Screenshot</i> WA antara ELSY OKTAVIA (081363376641) dengan Zulfahmi (081261703765);
139.	1 (satu) rangkap <i>Screenshot</i> WA antara ELSY OKTAVIA (081363376641) dengan Abdurahman Direktur (081253535333);
140.	1 (satu) rangkap <i>Screenshot</i> WA antara ELSY OKTAVIA (081363376641) dengan Alber / Abeng (081363933408);
141.	1 (satu) rangkap <i>Screenshot</i> WA antara ELSY OKTAVIA (081363376641) dengan pak Syaiful konsultan (081267515721);
142.	1 (satu) rangkap <i>Screenshot</i> SMS antara ELSY OKTAVIA (081363376641) dengan Abdurahman Direktur (081253535333);
143.	1 (satu) rangkap fotokopi ADDENDUM I (pertama) CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Nomor : 530/06-E-TENDER/ADD1/SPK/APBD-DAK/DISKUMPERDAG/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sentra IKM Logam pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) lokasi Kecamatan Sitiung Tahun Anggaran 2019;
144.	1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I S/D Minggu ke XV dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan tanggal 19 Juli 2019 s/d 27 Oktober 2019 pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana IKM Logam (Pendamping DAK) lokasi Kecamatan Sitiung;

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023



145.	1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke XXV S/D Minggu ke XXVIII dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan tanggal 30 Desember 2019 s/d 26 Januari 2020 pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi (DAK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana IKM Logam (Pendamping DAK) lokasi Kecamatan Sitiung;
146.	1 (satu) rangkap fotokopi Monthly Cortificate (MC) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan 5 Periode 29 Oktober 2019 s/d 30 November 2019;
147.	1 (satu) lembar surat CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI Nomor: 17/PP-MAM/XII/2019 tanggal 29 Desember 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan kepada PPK Kabupaten Dharmasraya TA. 2019;
148.	1 (satu) lembar Surat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 530/01/Kumperdag/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Perpanjangan Waktu Pekerjaan kepada Direktur CV. MARINGGERANG ANGING MAMIRI.
Dikembalikan kepada ELSY OKTAVIA, ST., MM;	
149.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> Rekening Koran atas nama Zainal di Bank Negara Indonesia cabang sungai penuh dengan Nomor Rekening: 0185795958 Rekening Taplus Bisnis Perorangan, periode 01 bulan Juni 2019 s/d 31 Agustus 2020;
150.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> Rekening Koran atas nama Zainal di Bank Negara Indonesia cabang sungai penuh dengan Nomor Rekening: 2707871007 Rekening BNI Taplus, periode 01 bulan Juni 2019 s/d 31 Agustus 2020;
151.	1 (satu) rangkap <i>print out</i> Rekening Koran atas nama Zainal di Bank Rakyat Indonesia KC Sungai Penuh dengan Nomor Rekening: 011701001331564, periode April 2020 s/d 31 Agustus 2020;
Dikembalikan kepada Terdakwa ZAINAL;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152.	1 (satu) rangkap fotokopi INVOICE belanja barang Pembangunan RUMAH SAKIT Bina Karya Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi TA 2019 dengan pembayaran Cash oleh ERWIN YUSNEDI dan Sales atas nama KELLEN di Pekanbaru;
	Dikembalikan kepada Abdurrahman SPd., MSi;

ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 29 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dakwaan Tunggal perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 152, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tanggal 29 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa uang *commitment fee* sebesar 10% (sepuluh persen) senilai Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Drs. H. Zubrizal Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Kumperdag) Kabupaten Dharmasraya dari Kontraktor CV Maringgerang Anging Mamiri dikirimkan kepada Terdakwa oleh Elsy Oktavia maupun Abd Rahman selaku Direktur CV Maringgerang Anging Mamiri atas suruhan saksi Zulfahmi berdasarkan perintah Drs. H. Zubrizal;
 - Bahwa keterangan dari saksi Abd Rahman, saksi Zulfahmi, saksi Erwin Yusnedi, saksi Syaiful dan saksi Elsy Oktavia selaku orang yang berkaitan langsung dengan kontrak pekerjaan pembangunan konstruksi gedung produksi Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Kumperdag) Kabupaten Dharmasraya tidak mengenal dan tidak pernah bertemu serta bekerja sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Elsy Oktavia maupun Abd Rahman selaku Direktur CV Maringgerang Anging Mamiri, padahal keduanya tidak mengenal dan tidak pernah bertemu serta bekerja sama dengan Terdakwa. Fakta ini menimbulkan permasalahan yuridis mengenai hubungan antara uang yang diterima oleh Terdakwa dengan Elsy Oktavia maupun Abd Rahman selaku Direktur CV Maringgerang Anging Mamiri ;
 - Bahwa *judex facti* menyatakan tidak terbukti unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan pertimbangan penerimaan uang sejumlah Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa merupakan pelunasan hutang Desten Kurian yang dibayarkan oleh Drs H. Zubrizal Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Kumperdag) Kabupaten Dharmasraya yang mempunyai hutang kepada Desten Kurian melalui orang lain yang berasal dari *commitmen fee* Drs H. Zubrizal Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perdagangan (Kumperdag) Kabupaten Dharmasraya atas pekerjaan proyek pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Kumperdag) Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa pertimbangan tersebut menjadi tidak tepat mengingat uang tersebut merupakan *commitment fee* kontrak pekerjaan pembangunan konstruksi gedung produksi Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Kumperdag) Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan *Commitment fee* tidak diperbolehkan dan merupakan larangan untuk diterima oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu patut dipahami penerimaan uang oleh Terdakwa dengan dasar pelunasan hutang padahal senyatanya sebagai *Commitment fee* yang tidak berhubungan langsung dengan Terdakwa patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa pertimbangan tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan dikabulkan dengan membatalkan putusan *judex facti* serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 29 Desember 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa tidak Pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 29 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - ~ Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 57, dikembalikan kepada Elsy Oktavia, S.T. M.T.;
 - ~ Barang bukti nomor 58 sampai dengan nomor 74, dikembalikan kepada Alber Hendri Purwono, S.T.;
 - ~ Barang bukti nomor 75 sampai dengan nomor 114, dikembalikan kepada Abdurrahman S.Pd, M.Si.;
 - ~ Barang bukti nomor 115 sampai dengan nomor 122, dikembalikan kepada Syaiful, S.T.;
 - ~ Barang bukti nomor 123 sampai dengan nomor 127, dikembalikan kepada Mahbub Muzakki, S.T.;
 - ~ Barang bukti nomor 128 sampai dengan nomor 131, dikembalikan kepada Erwin Yusnedi;
 - ~ Barang bukti nomor 132, dikembalikan kepada Syaiful, S.T.;
 - ~ Barang bukti nomor 133 sampai dengan nomor 148, dikembalikan kepada Elsy Oktavia, S.T. M.M.;
 - ~ Barang bukti nomor 149 sampai dengan nomor 151, dikembalikan kepada Terdakwa Zainal;
 - ~ Barang bukti nomor 152, dikembalikan kepada Abdurrahman S.Pd, M.Si.;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 8 Desember 2023;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Jupriadi, S.H., M.Hum. Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Jupriadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023